

우체국물류지원단

주의요구 및 통보

제 목 성실의무 위반
관 계 부 서 우체국물류지원단 **지사
내 용

1. 사건개요

우체국물류지원단 **지사는 **, **, ** 일대의 48개 우체국의 소포배달 업무를 위탁받아 1,215명의 위탁배달원과 소포배달 실무계약을 체결하여 소포배달사업을 영위하고 있으며, 소관 부서로부터 ** **우체국 위탁배달원 ***의 계약 해지 과정에서 업무처리 지연이 발생하였다는 감사요청을 받아 감사를 실시하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

취업규칙 제5조(신의성실의 원칙)에 의하면 지원단의 직원은 지원단의 제규정을 준수하고 맡은 바 임무를 성실히 능률적으로 완수하여야 하며, 신의로써 직원 상호 협조하고 품성을 도야하여 지원단의 명예를 훼손하는 행위를 하여서는 아니 된다.

또한, 「소포우편물 배달 위·수탁 계약서」 제19조(계약의 해지 등)에 따르면 “위탁자”와 “수탁자”는 불가피한 사정으로 인하여 계약을 해지 또는 중지할 경우 상대방에게 서면으로 통보하여야 하며, 「지원단 차량 사용에 관한 계약서」 제1조에 따르면 “수탁자”는 “위탁자”가 제공한 배달전용 차량에 대하여 선량한 관리자의 주의의무로써 관리하여야 하며 차량사용비용 및 유류비 등의 운용비용을 부담한다고 명시되어 있다.

아울러, 소포 위탁배달원은 차량을 리스로 사용하는 경우 매월 리스료 (차량대금, 제세금, 관리 인건비 등 포함)와 기본보험료를 납부해야하며, 중도 계약 해지 시 차량 리스료 및 기본 보험료를 월 근무일 기준으로 일할하여 납부하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 계약해지 과정 행정업무 처리 부적정에 관한 사항

지사는 소포위탁배달원 *과의 계약해지 과정에서 계약해지 의사를 밝힌 시점(2023.10.27.)부터 계약해지 신청서를 작성(2023.12.7.)하기까지 1개월 이상이 소요되었으며, 위·수탁 계약서에 명시된 부분¹⁾과 다르게 계약해지 신청서를 사전에 징구하지 않는 등 계약해지 관련 행정업무 처리가 부적정하게 처리 되었다고 판단된다.

지사에서 *이 계약해지 의사를 밝힌 시점부터 장비(차량, PDA) 회수를 위하여 자택을 방문하거나 수차례 연락을 시도하는 등 절차 이행을 위하여 노력하였으나, 장비 회수는 소포사업실에서 확인한 사항²⁾처럼 계약해지 절차 이후 이행되는 후속 행정조치로 장비 회수보다는 계약해지 절차를 명확히 하였어야 했다.

또한, ****실에서 확인한 사항에 따르면 계약해지 과정에서 ***의 사망 전까지 총 5차례에 걸쳐 지사장에게 진행 현황을 보고하였으나 계약해지 절차에 따른 처리를 지시하거나 조속한 조치를 요구하는 등 구체적인 업무 지시를 하지 않았으며, 본사에 현 상황에 대한 보고 또는 협의를 하지 않는 등 조치사항이 확인되지 않으므로 행정업무 처리가 미흡하게 진행되었다.

1) 소포우편물 배달 위·수탁 계약서 제19조(계약의 해지) ④ 제2항 및 제3항 이외의 경우에도 “위탁자”와 “수탁자”는 불가피한 사정으로 인하여 계약을 해지 또는 중지할 경우에는 1개월 이전에 상대방에게 서면으로 통보하여야 한다.

2) 소포사업실-7634(2023.12.78.; **지사 소포배달원 계약해지 행정처리 지연발생관련 감사의뢰) ‘배달원의 장비(차량, PDA) 회수는 계약서상 계약해지 등의 조치 이후 이행되는 후속 행정조치로 장비 회수보다 우선 계약 해지를 명확히 하여야 하는 것이 원칙임’, 조사결과 및 분석결과에 대하여 **지사장 면담 실시 결과 ‘조사결과에 대해서는 이견이 없으며, 지사에서 장비회수에 집중하다 보니 계약해지 관련 행정업무 처리가 “미흡” 했음을 확인 함’

아울러, ***에게 계약해지 신청서를 사전 징구하거나 계약해지 신청서를 작성하여 서면으로 통보하도록 안내하는 등 행정업무를 처리해야 했으나 이와 다르게 ***의 사망 이후 2주가 지난 시점에서 계약해지 신청서가 작성된 사항은 행정절차에 맞지 않는다고 판단이 되며, **지사에서 처리한 계약해지 행정업무 처리를 살펴본 결과 2018. 7. 1.부터 계약해지 신청서를 1개월 이전에 수령하지 않고 계약해지 요청일 2~3일 이전에 계약해지 신청서를 수령하여 행정업무를 처리한 점 또한 행정업무 처리가 부적정하였다고 판단이 된다.

나. 차량 리스료 정산 등 행정업무 처리 부적정에 관한 사항

지사는 위탁배달원 *의 리스 차량을 계약해지 신청서 작성일인 2023. 12. 7.자로 인도받았으나, 차량 리스료와 보험료 등 차량운용비용을 계약해지일인 2023. 11. 24.자로 산정하여 비용을 납부하여 [표]와 같이 170,120원의 금액차이가 발생하였다. 또한, 계약해지일과 계약 신청일이 상이하여 차량운용비용에 대한 문제가 예상되었음에도 이와 관련된 결재권자 보고, 내부검토 등의 절차없이 담당 혼자서 이를 판단한 부분은 행정업무 처리가 부적정하다고 판단이 된다.

[표] 계약해지 일자 변경에 따른 차량 운용비용 내역

구 분	계약해지일 기준 (2023. 11. 24.)	계약해지 신청일 기준 (2023. 12. 7.)	차 이
배달일수	18일	27일	9일
차량운용비	340,182원	510,302원	170,120원
리스료+관리비	244,728원	367,107원	122,379원
차량보험료	95,454원	143,195원	47,741원

※ **지사 제출자료 재구성

관련부서 의견 **지사는 확인서 작성 과정에서 업무처리가 지연되었다는 사실은 인정하지 않았으며, 차량 회수와 관련하여 계약해지가 지연된 사유는 ***의 연락 두절과 약속 파기로 인하여 발생하였다고 주장하였으나, 이는 ****실에서 확인한 바와 같이 차량 회수는 계약해지 절차 이후 이행되는 후속 행정조치인 점을 비추어 볼 때 **지사는 계약해지 절차를 먼저 명확히 이행 후 장비(차량, PDA) 회수 절차를 이행하는 것이 타당하다. 또한, **지사는 차량 리스비용 공제와 관련하여 확인서 작성 과정에서 문제사항을 처음 인지하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ******실장**은 관련자에게 성실의무 위반을 적용하여 “주의” 처분하여 주시기 바라며,(주의)

② ****지사장**은 향후 소포위탁배달원 계약해지 신청과 관련하여 계약서에 명시된 1개월 이전 서면 신청 이행과 차량반납 시 반납확인서 별도 징구하는 등 유사 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 철저히 하여 주시기 바라며, 업무담당(소포과장, 소포인력담당 및 위탁팀장) 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)